

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلة إضاءات

الأسرى

بين قداسة التشريع وانحراف التوظيف
أحكام قتل الأسرى في ضوء الشريعة
والقوانين الدولية والإنسانية



الإضاءة الثالثة

◆ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ◆

الحمد لله الذي كتب العدل على نفسه، وجعله أساس الملك وقوام الشرائع، وحرّم الظلم بين عباده، وأمر بالقسط والإحسان، ونهى عن البغي والعدوان، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [سُورَةُ النَّحْلِ: 90]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل حفظ النفس من أعظم المقاصد، وصان كرامة الإنسان في كل حال، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الذي أرسى دعائم الرحمة حتى في مواطن الحرب، وأقام ميزان العدل حتى مع الخصوم، فكان هديه أسماً هدي، وتشريعه أكمل تشريع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من أدقّ المواطن التي يُختبر فيها صدق الالتزام بالعدل، وتُكشف فيها حقيقة الشعارات الإنسانية: حال التعامل مع الأسرى، إذ يجتمع فيهم وصف الضعف والعجز، ويغيب عنهم الامتناع والدفع، فيكونون أحوج ما يكونون إلى حماية الشرع، وعدالة القانون، وبقظة الضمير الإنساني.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنظومة متكاملة في هذا الباب، تقرر كرامة الأسير، وتحفظ حياته، وتمنع التعدي عليه، بل وترتقي في التعامل معه إلى مقام الإحسان، في صورة تعكس علو هذا التشريع، وكمال مقاصده.

غير أن الواقع المعاصر يشهد انحرافاً خطيراً في هذا الباب، بلغ حدّ تشريع قتل الأسرى، في صورة تصادم صريح مع: نصوص الوحي - ومقاصد الشريعة - ومبادئ القانون الدولي الإنساني - والمواثيق الإنسانية المستقرة.

ومن هنا جاءت هذه الإضاءة بعنوان: ⚖️ الأسرى بين قداسة التشريع وانحراف التوظيف ⚖️ حكم قتل الأسرى في ضوء الشريعة والقانون الدولي الإنساني ⚖️

لتكون بياناً علمياً يجمع بين: التأصيل الشرعي، والتحليل القانوني، والبعد الإنساني، في سبيل إظهار الحق، ورفع الالتباس، ونصرة المظلوم، وفضح الانحراف.

◆ التمهيد:

تُعد قضية الأسرى من القضايا المركزية في فقه العلاقات الإنسانية حال النزاع، إذ لا تقف عند حدود الأحكام الفقهية المجردة، بل تتجاوزها إلى كونها مؤشراً حضارياً يكشف عن طبيعة المنظومة القيمية لأي أمة أو نظام.

فالمنتصر- الحقيقي ليس من يملك القوة فحسب، بل من يضبط هذه القوة بقيود العدل، ويُخضعها لمعايير الرحمة، ويمنعها من الانفلات إلى الظلم والانتقام.

وقد اعتنت الشريعة الإسلامية عناية بالغة بهذه القضية، فجعلت للأسرى حقوقًا ثابتة، وحددت طرق التعامل معهم، وربطت ذلك بجملة من المقاصد الكبرى، من أبرزها: حفظ النفس، وصيانة الكرامة، ومنع التمثيل والتعذيب.

وفي المقابل، جاءت المواثيق الدولية الحديثة لتقرر جملة من المبادئ التي تحمي الأسرى، وعلى رأسها حظر القتل والتعذيب، وضمان المعاملة الإنسانية.

غير أن الإشكال لا يكمن في غياب التشريع، بل في انحراف التطبيق، وتوظيف النصوص توظيفًا فاسدًا لتبرير ممارسات تناقض أصلها.

♦ الباب الأول: أهمية الموضوع وتحرير المصطلحات

♦ المبحث الأول: أهمية الموضوع

لا يخفى على كل ذي إنصافٍ، ممن بقي في قلبه عهدٌ مع خالقه، وميثاقٌ يحجزه عن الظلم والعدوان، فداحةٌ ما أقدم عليه الكيانُ الغاصب المحتل، من إقرار قانونٍ - بزعمهم - عبر مؤسسته المسماة بالكنيسة، يُشرّع قتل الأسرى من أبناء فلسطين الجريحة؛ في صورةٍ تمثل انتهاكًا صارخًا للشرائع السماوية، ومصادمةً صريحةً للقوانين الدولية، وخرقًا فجًا للمواثيق الإنسانية المستقرة.

وإن هذا التشريع الجائر لا يقف عند حدّ المخالفة القانونية، بل يكشف عن انحدارٍ أخلاقي عميق، وتجردٍ من أبسط معاني الإنسانية، في وقتٍ خفت فيه صوت الضمير العالمي، وغلب عليه صمتٌ سلبيٌّ يرقى - في حقيقته - إلى التواطؤ غير المباشر مع الظلم.

ومن ثمّ، فإن البيان في هذا المقام يصبح واجبًا، والنصرة لازمة؛ نصرَةً لله ولشريعته، ودفاعًا عن المظلومين من إخواننا، وقيامًا بواجب الوقت على كل غيورٍ على محارم الله، وكل إنسانٍ لم تحبُ في نفسه جذوة العدل، ولم تنطفئ فيه معاني الرحمة والإنصاف، حيث تنبع أهمية هذا الموضوع من عدة اعتبارات علمية وواقعية:

1. من جهة التأصيل الشرعي: بيان الحكم الصحيح في مسألة قتل الأسرى، ورد الانحرافات في فهم النصوص، وضبط الاستدلال بضوابطه المعتمدة.

2. من جهة الواقع المعاصر: في ظل صدور تشريعات تبيح قتل الأسرى، وما يصاحبها من ممارسات ميدانية تخالف كل القيم .
3. من جهة القانون الدولي: لبيان مدى التوافق أو التعارض بين الشريعة والمواثيق الدولية، وكشف حجم الانتهاك الواقع.
4. من جهة البعد الإنساني: حيث أن قضية الأسرى تمس جوهر الكرامة الإنسانية، وتمثل معيارًا حقيقيًا لصدق الحضارة.
5. من جهة المسؤولية الشرعية: إذ أنه لا يجوز السكوت على الظلم، ولا ترك البيان عند وقوع الانحراف.

♦المبحث الثاني: تحرير المصطلحات

♦المطلب الأول: تعريف الأسرى

- أولاً: تعريف الأسرى لغةً: الأسر هو: الحبس والتقييد، ومنه سُمِّي الأسير؛ لأنه مأخوذ مقيد ممنوع من التصرف.
- ثانياً: تعريف الأسرى اصطلاحاً: الأسير: هو كل من وقع في قبضة العدو من المقاتلين حال الحرب، وأصبح عاجزاً عن القتال، وخاضعاً لسلطة الأسر.
- ويدخل فيه: المقاتل المقبوض عليه، ومن ألقى سلاحه، ومن عجز عن الاستمرار في القتال.

♦المطلب الثاني: ضبط مفهوم مصطلحات العنوان

1. المقصود "بقداسة التشريع": كونه صادراً عن الوحي الإلهي، وقائماً على العدل المطلق، ومتضمناً لمقاصد عليا لا تتبدل.
- ومن مظاهر هذه القداسة: تحريم الظلم مطلقاً، حفظ النفس حتى في حال الحرب، ضبط القوة وعدم إطلاقها.
2. مفهوم "انحراف التوظيف": وهو استعمال النصوص الشرعية أو القانونية في غير مواضعها، أو تحميلها ما لا تحتل، لتبرير ممارسات باطلة.
- ومن صوره: اقتطاع النصوص من سياقها، إهمال القيود والضوابط، تقديم الهوى على الدليل.
3. مفهوم "قتل الأسرى": هو إزهاق روح الأسير بعد وقوعه في الأسر، وينقسم إلى قسمين:

- قتل مشروع (مقيّد): وهو محل خلاف فقهي، ومقيد بشروط صارمة جدًا عند من قال به.
- قتل محرم وهو الأصل ويشمل: القتل الانتقامي، والقتل الجماعي، والقتل دون محاكمة أو مصلحة معتبرة.

4. مفهوم "القانون الدولي الإنساني": هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك أطراف النزاع المسلح، وتهدف إلى حماية غير المشاركين في القتال، ومنهم الأسرى.

ومن أبرز خصائصه: الطابع الإنساني، والعالمية، والإلزام الدولي.

5. العلاقة بين المصطلحات: يتضح من تفكيك هذه المصطلحات أن:

- "قداسة التشريع" تقابل "انحراف التوظيف".
- و"حقوق الأسرى" تمثل ميدان التطبيق.
- و"القانون الدولي الإنساني" يمثل الإطار المعاصر الموازي.

♦ خلاصة المبحث: يتبين أن ضبط المصطلحات ليس أمرًا شكليًا، بل هو أساس لفهم المسألة، إذ إن كثيرًا من الانحرافات إنما نشأت من: اضطراب المفاهيم، أو التلاعب بالدلالات، أو كلاهما.

♦ الباب الثاني: حقوق الأسرى في الشريعة الإسلامية

تمهيد: تمثل قضية الأسرى إحدى أهم القضايا التي تتجلى فيها حقيقة القيم التي تقوم عليها الشرائع والأنظمة؛ إذ إن التعامل مع الأسير – وهو في حال ضعفٍ وانكسار – يكشف عن مدى التزام تلك المنظومات بمبادئ العدل والرحمة، أو انحرافها نحو القسوة والانتقام.

وقد تواردت الشرائع السماوية، وتتابع الأعراف الإنسانية، وتوافقت القوانين الدولية الحديثة، على إقرار جملة من الحقوق الأساسية للأسرى، في مقدمتها: **حفظ النفس، وصيانة الكرامة، ومنع التعذيب، وضمان المعاملة الإنسانية.**

غير أن هذا الاتفاق في أصل التشريع لم يمنع من وقوع انحرافات خطيرة في التطبيق، سواء عبر التاريخ أو في الواقع المعاصر، وهو ما يستوجب تحرير هذا الباب تأصيلًا وبيانًا.

المطلب الأول: التأصيل القرآني لحقوق الأسرى

جاء القرآن الكريم مؤصلاً لحقوق الأسرى ضمن منظومة العدل والرحمة، فقرّر حفظ النفس، ونهى عن الظلم، وربط التعامل مع الأسير بقيم الإحسان والكرامة الإنسانية، كما حدّد الخيارات المشروعة بعد الأسر بما يحقق المصلحة ويمنع التعدي، فجعل الأصل قائماً على المنّ أو الفداء لا الإهلاك، وبذلك أرست النصوص القرآنية أساساً تشريعياً متيناً يُخرج الأسير من دائرة الانتقام إلى دائرة الإنسانية المنضبطة بالوحي، حيث قررت الشريعة الإسلامية أصل الإحسان إلى الأسرى بنصوصٍ قطعية من أبرز ما ورد في القرآن الكريم:

قال الله تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ [سُورَةُ الْإِنْسَانِ: 8-9]، وجه الدلالة في الآيات الكريمة: قرن الله الأسير بالمسكين واليتيم، وهم مواضع الرحمة، وجعل الإحسان إليه عبادة خالصة، قال "ابن كثير": (أَيُّ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ فِي حَالِ مَحَبَّتِهِمْ وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ) (تفسير ابن كثير).

وقال تعالى: ﴿... فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا...﴾ [محمد: 4] وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن فيها إرشاد لما يفعلونه المسلمون بعد ذلك، والمن: الإطلاق بغير عوض، يقال: منّ فلان على فلان إذا أنعم عليه بدون مقابل، والفداء: ما يقدمه الأسير من أموال أو غيرها لكي يفتدى بها نفسه من الأسر، وقوله: مَنَّا فِدَاءً منصوبان على المصدرية بفعل محذوف: أي: فإذا تمنون عليهم بعد الأسر منا بأن تطلقوا سراحهم بدون مقابل، وإما أن تفدوا فداء بأن تأخذوا منهم فدية في مقابل إطلاق سراحهم، وبهذا فقد حصر القرآن الكريم الخيارات بعد الأسر في: المنّ أو الفداء، وأشار إلي أن الأصل الميل إلى الإبقاء والإحسان لا القتل.

المطلب الثاني: السنة النبوية في تقرير حقوق الأسرى

جاءت السنة النبوية شارحةً ومفصّلة لما قرره القرآن في شأن الأسرى، فبيّنت حقوقهم العملية، ونهت عن قتلهم وتعذيبهم، وأمرت بالإحسان إليهم قولاً وفعلًا، كما قدّمت نموذجاً تطبيقياً راقياً في معاملة الأسرى، ظهر في مواقف النبي ﷺ وصحابته، حيث اجتمع العدل مع الرحمة، والقوة مع الأخلاق، وبذلك أصبحت السنة مصدراً تأسيسياً في ضبط هذا الباب، يترجم المبادئ القرآنية إلى واقعٍ عمليٍّ مشهود.

لم تعرف البشرية محارباً وفتحاً أرحم بمحاربيه ومن يقع في يديه من الأسرى من رسول الله ﷺ ففي الوقت الذي كانت فيه الجاهلية لا تعرف أخلاقيات للحروب ولا حقوق للأسرى، وتستباح الحرمات والأعراض، جاء النبي ﷺ ليضع للعالمين تصوراً سامياً لحقوق الأسرى <<

<<ورغم أنَّ هؤلاء الأسرى ما هم إلا محاربون للإسلام، إلا أن النبي ﷺ أمر بالإحسان إليهم، وقرّر لهم واجبات وحقوقاً على المسلمين، منها: الحرية الدينية، والحق في الطعام، والكسوة، والمعاملة الحسنة، وكلُّ ذلك له شواهد في سيرة النبي ﷺ وقبل أن نذكر بعضاً من مواقفه ﷺ مع الأسرى نذكر طرفاً من هديه ووصاياه المتعلقة بما قبل الحرب وأثناءها، لنرى أروع القيم الحضارية من سيرة خير البشرية ﷺ:

أولاً: هديه ﷺ قبل القتال

لم يكن رسول الله ﷺ ينظر إلى أعدائه نظرة لا تفرق بين معاهد ومحارب، ولم يكن ينقض العهود أو يغدر بأعدائه، بل كان يعامل كل فريق بمقتضى ما يربط بينهما من علاقات السلم والحرب، وقد لخص "ابن القيم" مجمل هديه ﷺ في ذلك فقال: (ثُمَّ كَانَ الْكُفَّارُ مَعَهُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ: أَهْلُ صُلْحٍ وَهُدَنَةٌ، وَأَهْلُ حَرْبٍ، وَأَهْلُ ذِمَّةٍ؛ فَأَمَرَ أَنْ يُقِيمَ لِأَهْلِ الْعَهْدِ وَالصُّلْحِ بَعْدَهُمْ، وَأَنْ يُؤَقِّىَ لَهُمْ بِهِ مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ، فَإِنْ خَافَ مِنْهُمْ خِيَانَةً نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يُعْلَمَهُمْ بِنَبْذِ الْعَهْدِ، وَأَمَرَ أَنْ يُقَاتِلَ مَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ. وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءةٍ نَزَلَتْ بِبَيَانِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ كُلِّهَا، فَأَمَرَهُ فِيهَا أَنْ يُقَاتِلَ عَدُوَّهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ أَوْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْغِلَظَةَ عَلَيْهِمْ؛ فَجَاهِدِ الْكُفَّارَ بِالسَّيْفِ وَالسَّنَانِ، وَالْمُنَافِقِينَ بِالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ) (زاد المعاد).

ثانياً: هديه ﷺ أثناء القتال

رغم كون القتال عملية تزهق فيها الأرواح وتجرح الأبدان، ويقصد فيها إلحاق أنواع الأذى بالأعداء، فإن رسول الله ﷺ شرع لأئمة آداباً يتحلون بها قبل الحرب وأثناءها وبعدها، فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا) (رواه مسلم).

فإذا وضعت الحرب أوزارها، ووقع المقاتلون من الكفار أسرى في أيدي المسلمين، راعى النبي ﷺ معاني الرحمة والكرامة الإنسانية التي تراعى مصلحة الدولة المسلمة وحقوق الأسرى، والتي لم يبلغها القانون الدولي الإنساني المعاصر، عَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا) (رواه الطبراني).

يقول "ابن القيم" في هديه ﷺ في الأسرى: (كَانَ يَمُنُّ عَلَى بَعْضِهِمْ، وَيُقَاتِلُ بَعْضَهُمْ، وَيُقَادِي بَعْضَهُمْ بِالْمَالِ وَبَعْضَهُمْ بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ؛ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ) (زاد المعاد)، وهذه بعض مواقفه ﷺ مع الأسرى من خلال سيرته المشرفة.

ثالثا: هديه ﷺ في أسرى بدر

أوصى النبي ﷺ أصحابه بعد معركة بدر بمعاملة أسرى المشركين معاملة حسنة ، وقال لهم: (اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا) (رواه الطبراني)، وبهذه التوصية النبوية الكريمة ظهر تحقيق قول الله تعالى: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [سُورَةُ الْإِنْسَانِ: 8]، فقد امتثل الصحابة رضوان الله عليهم وصية النبي ﷺ وضربوا أروع الأمثلة في معاملة الأسرى.

يقول أخ "لمصعب بن عمير": (كُنْتُ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا وَكُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُمْ) (رواه الطبري).

ويقول "أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ": (كُنْتُ مَعَ رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ جَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا، كُنَّا إِذَا تَعَشَيْنَا أَوْ تَغَدَيْنَا أَثَرُونِي بِالْخُبْزِ وَأَكَلُوا التَّمْرَ، وَالْخُبْزُ مَعَهُمْ قَلِيلٌ وَالتَّمْرُ زَادُهُمْ، حَتَّى إِنْ الرَّجُلَ لَتَقَعُ فِي يَدِهِ الْكِسْرَةُ فَيَدْفَعُهَا إِلَيَّ. وَكَانَ "الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ" يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ: وَكَانُوا يَحْمِلُونَنَا وَيَمْشُونَ) (مغازي الواقدي).

وعاد أولئك الأسرى إلى مكة وكل حديثهم عن كرم أخلاق رسول الله ﷺ وأصحابه، وعن محبته وسماحته، وعن دعوته وما فيها من البر والتقوى، والإصلاح والخير، وقد تركت هذه المعاملة الحسنة أثرها في قلوب هؤلاء الأسرى، فأسلم كثير منهم في أوقات لاحقة، فأسلم أبو عزيز عقيب بدر بعد وصول الأسرى إلى المدينة، وأسلم معه السائب بن عبيد.

رابعا: هديه ﷺ في أسرى غزوة بني المصطلق

كان من بين الأسرى الذين أسرهم المسلمون في غزوة بني المصطلق جويرية بنت الحارث بن ضرار سيد قومها، وكانت بركة على قومها، عن أم المؤمنين عائشة قالت: (أَنْ جُوَيْرِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا جُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَّارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْكَ، فَوَقَعْتُ فِي السَّهْمِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ - أَوْ لِابْنِ عَمٍّ لَهُ - فَكَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِي، فَجِئْتُكَ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي. قَالَ: " فَهَلْ لَكَ فِي خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ " . قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " أَفْضِي - كِتَابَتِكَ وَأَتَزَوَّجُكَ " قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: " قَدْ فَعَلْتُ " . قَالَتْ: وَخَرَجَ الْخَبَرُ إِلَى النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَّةَ بِنْتُ الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّاسُ: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلُوا مَا بَأْيَدِيهِمْ، قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، >>>

«فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَهً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا» (رواه أحمد)، ومن ثم تعتبر غزوة بني المصطلق (المريسيه) من الغزوات الفريدة المباركة التي أسلمت عقبها قبيلة بأسرها، وكان زواج النبي ﷺ بجويرية رضي الله عنها السبب في ذلك، إذ استكثر الصحابة على أنفسهم، أن يكون أصحاب رسول الله ﷺ تحت أيديهم أسرى، فأعتقوهم جميعاً بغير فداء.

خامساً: هديه ﷺ في أسرى بني قريظة

كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب حيث تم فيها محاسبة يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع النبي ﷺ في أحلك الظروف وأقساها، وتآمروا مع كفار قريش على المسلمين.

بعد عودة النبي ﷺ من الخندق ووضع السلاح أمر الله تعالى نبيه بقتال بني قريظة، فأمر ﷺ أصحابه بالتوجه إليهم، وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خمساً وعشرين ليلة، ولما اشتد الحصار وعظم البلاء على بني قريظة أرادوا الاستسلام والنزول على أن يُحْكَمَ الرسول ﷺ فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه إذ رأوا أنه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس، فجئ بسعد محمولاً لأصابته بسهم في ذراعه يوم الخندق، فقضى- أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم، فأقره رسول الله ﷺ وقال: (قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ) (رواه البخاري).

وهذا جزاء عادل نزل بمن غدر بالمسلمين، فكان جزاؤهم من جنس عملهم حين عرَّضُوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل، وأموالهم للنهب، ونساءهم وذرايعهم للسبي، فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاقاً.

سادساً: هديه ﷺ في فتح مكة

من أهم الدلالات التي أفصح عنها فتح مكة موقف رسول الله ﷺ من أهلها الذين ناصبوه العداء منذ أن بدأ بتبليغ دعوته، فبعد أن أكرمه الله ونصره عليهم، وتمكن منهم، وهم الذين آذوه، وأهالوا التراب على رأسه، وحاصروه في شعب أبي طالب ثلاث سنين، حتى أكل هو ومن معه ورق الشجر، بل وتآمروا عليه بالقتل، وعذبوا أصحابه أشد العذاب، وسلبوا أموالهم وديارهم، وأجلوهم عن بلادهم، لكنه ﷺ قابل كل تلك الإساءات بموقف كريم في العفو "يليق بمن أرسله الله رحمة للعالمين"، فقال لهم: (مَا تَزَوْنَ أَلَى صَانِعٍ بِكُمْ؟). قالوا: خَيْرًا، أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ. قال: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ) (رواه البيهقي).

سابعاً: هديه ﷺ في غزوة حنين:

كان انتصار المسلمين على هوازن في حنين انتصاراً كبيراً، وكانت الغنائم كثيرة، كما أسروا عدداً ضخماً من المشركين معظمهم من نساء هوازن وأطفالها، وعن عبد الله بن عمرو قال: (أَنَّ وَفَدَ هَوَازِنَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَقَدْ أَسْلَمُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَضْلُ وَعَشِيرَةٌ، وَقَدْ أَصَابَنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَيْكَ، فَاْمُنْ عَلَيْنَا، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ) (مسند أحمد).

وسرعان ما لبى النبي ﷺ الطلب بما عُرف عنه من تسامح وعفو وكرم، وأطلق سراح كل الأسرى، فلقد كان ﷺ ينشد في ذروة انتصاره أن يدخل الناس في دين الله، أكثر من نشدانه عقابهم أو الانتقام منهم، وبهذه الرحمة والسياسة الحكيمة استطاع النبي ﷺ أن يكسب هوازن وحلفاءها إلى صف الإسلام، واتخذ من هذه القبيلة القوية رأس حربة يضرب بها قوى الوثنية في المنطقة.

المطلب الثالث: الحرية الدينية للأسير

من الحقوق التي كفلها الإسلام للأسير حق الطعام والكسوة، فلا يجوز تركه بدون طعام وشراب حتى يهلك، وقد عنون البخاري في صحيحه باباً أسماه: " باب الكسوة للأسارى"، بل من حقوق الأسير حقه في ممارسة شعائر دينه خلال مدة أسره، فلا يُجبر الأسير على اعتناق الإسلام، ولم يُعرف عن النبي ﷺ أنه أجبر أسيراً على اعتناق الإسلام، ومن ثم لما رأى بعض الأسرى تلك المعاملة من رسول الله ﷺ دفعهم ذلك إلى اعتناق الإسلام، وكان ذلك بعد إطلاق سراحهم، كما فعل ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ رضي الله عنه، فبعد أن أمر النبي ﷺ بإطلاق سراحه، ذهب ليغتسل ويُسلِمَ، وكذلك فعل الوليد بن أبي الوليد بعد أن افتداه أهله من رسول الله ﷺ أسلم، ف قيل له: لماذا أسلمت بعد الفداء؟، فقال: حتى لا يظنَّ أحد أنما أسلمت من عَجْزِ الأسر.

ومن ذلك أيضاً ما فعله النبي ﷺ مع غَوْرَثِ بْنِ الْحَارِثِ الذي استلَّ سيف النبي من الشجرة، وقال له: (مَنْ يَمْنَعُكَ مِيٍّ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِيٍّ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ، قَالَ: فَشَامَ السَّيْفَ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٍ. ثُمَّ لَمْ يَعْزِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) (رواه مسلم)، لم يجبره النبي ﷺ على الدخول في الإسلام، بل عفا عنه وتركه حراً طليقاً، فأسلم بعد ذلك.

إن معاملة الأسرى تختلف من عصر إلى آخر، ومن شريعة إلى أخرى، فبعض الأمم كانت تفتك بالأسرى لإرهاب عدوها، ولم تعرف الأمم قانوناً لمعاملة الأسرى قبل الإسلام، وقد راعى النبي ﷺ معاني الرحمة والكرامة الإنسانية مع الأسرى من أعدائه، <<

<<تلكم الرحمة التي لم يبلغها القانون الدولي الإنساني المعاصر، فقال ﷺ وصيته العامة والشاملة لكل إحسان وخير بالأسرى: (اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا) (رواه الطبراني).

المطلب الرابع: تحرير قصة إسلام ثمامة بن أثال رضي الله عنه

تُعدّ قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه من أعظم الشواهد التطبيقية على منهج الإسلام في معاملة الأسرى، حيث اجتمع فيها الحلم، والإحسان، وحسن السياسة الشرعية، فكانت سببًا في تحوّل عدوٍّ محاربٍ إلى مسلمٍ صادق.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خِيَلًا قَبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ دَا دِمَ، وَإِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ، وَإِنْ كُنْتُ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ، إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ: أَظْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنْ خَيْلِكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَمِرَ (متفق عليه).

سياق القصة ودلالاتها

كان ثمامة بن أثال سيّدًا في قومه (بني حنيفة)، وكان من أشد الناس عداوة للنبي ﷺ، فلما أُسر: لم يُعَذَّب، ولم يُهَن، بل رُبط في المسجد، ليشهد: صلاة المسلمين، وأخلاقهم، وعبادتهم.

أثر المعاملة في تحوّلِهِ في تكرار سؤال النبي ﷺ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)، لم يكن استجوابًا قاسيًا، بل: إتاحة فرصة للتفكير، وإظهار العفو عند القدرة.

ثم كان القرار الحاسم: إطلاقه بلا مقابل (منًا)، فكان هذا الإحسان: أعظم تأثيرًا من القهر، وأبلغ من الإكراه.

بعد إطلاقه مباشرة قام إعلان إسلامه، لم يُكره، لم يُساوم بل: ذهب فاغتسل باختياره، ثم عاد معلنًا الإسلام، وقال كلمته الخالدة <<:

<<"وَاللّٰهُ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ..."، وهذا يدل على: تحول قلبي حقيقي، ناتج عن المعاملة لا الإكراه.

ولم يقف الأمر عند إسلامه، بل: عاد إلى قومه داعيًا، ومنع عن قريش الميرة (القمح)، حتى كتبوا إلى النبي ﷺ يسألونه: فشفع لهم، وأمره أن يرسل إليهم الطعام.

الدلالات العلمية: تُستفاد من القصة جملة أصول:

1. مشروعية المنّ على الأسير.
2. أن الإحسان قد يكون سببًا للهداية.
3. تحريم التعذيب والإهانة.
4. جواز ربط الأسير إذا اقتضت المصلحة دون إيذاء.
5. أن القوة الحقيقية في كسب القلوب لا كسر الأبدان.

♦ خلاصة القصة: تمثل قصة ثمامة بن أثال نموذجًا فريدًا في التاريخ، حيث تحول أسيرٌ محارب إلى مسلمٍ صادق، لا بالسيف، بل بالإحسان، مما يقرر أن المنهج النبوي في معاملة الأسرى قائم على الرحمة المؤثرة، لا القسوة المنقّرة.

المطلب الخامس: النهي عن القتل والتعدي

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَعَاظِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِّانِ) (متفق عليه).

وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا) (رواه مسلم).

الدلالة: تحريم القتل بغير حق، وتحريم المثلة والتعذيب، وهو أصلٌ في حماية الأسير بعد القدرة عليه.

المطلب السادس: الأمر بالإحسان إلى الأسرى

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فُكُّوا الْعَانِي -يَعْنِي: الْأَسِيرَ- وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ) (رواه البخاري).

وَعَنْ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرٍ (مَنْ أَسْرَى بَدْرًا) قَالَ: (كُنْتُ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا وَكُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُمْ) (رواه الطبري).

الدلالة: وجوب الإحسان الفعلي لا النظري حتى بلغ حد الإيثار.

المطلب السابع: إطعام الأسير ورعاية حاجاته

عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن أسيرًا قال للنبي ﷺ: (إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني، قال: "هذه حاجتك") (رواه مسلم).

قال الإمام "الشوكاني": (وَفِي الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ إِجَابَةِ الْأَسِيرِ إِذَا دَعَا، وَإِنْ كَرَّرَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ وَالْقِيَامُ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ) (نيل الأوطار).

المطلب الثامن: تحريم التعذيب والمثلة

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثَلَّةِ) (رواه النسائي).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَلَ بِالْحَيَوَانِ) (رواه البخاري).

الدلالة: إذا كان التمثيل بالحيوان ملعونًا، فالإنسان أولى بالتحريم، وهو أصل قطعي في منع تعذيب الأسرى.

التطبيق النبوي العملي

1. الإطعام والإيواء: كان الصحابة يطعمون الأسرى ويؤثرونهم.
2. الكسوة: عن جابر بن عبد الله قال: (أن النبي ﷺ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا) (رواه البخاري).
3. تخفيف القيود: عن ابن عباس قال: (لَمَّا أُمْسَى - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْأَسَارَى مَحْبُوسُونَ بِالْوَثَاقِ، بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاهِرًا أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ لَا تَنَامُ وَقَدْ أَسَرَ الْعَبَّاسَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " سَمِعْتُ أَنِينَ عَمِّي الْعَبَّاسِ فِي وَثَاقِهِ ". فَأَظْلَقُوهُ، فَسَكَتَ، فَتَنَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى).
4. الإطلاق والمن: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (...، مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ: أَظْلِقُوا ثُمَامَةَ، ...) (متفق عليه).
5. الفداء العلمي: جعل فداء بعض أسرى بدر تعليم القراءة والكتابة.

المطلب التاسع: أقوال العلماء في أحكام الأسرى والإحسان إليهم

لقد تواترت أقوال أهل العلم قديماً وحديثاً على تقرير وجوب فكِّ الأسرى، والإحسان إليهم، وبذل الوسع في تخليصهم، حتى عُدَّ ذلك من أعظم الواجبات وأجلِّ القربات، ومن أجمع وأقوى ما قيل في هذا الباب:

1. قال "قتادة": (لقد أمر الله بالأسراء أن يُحَسَّنَ إليهم، وإنَّ أسراهم يومئذٍ لأهلُ الشريكِ) (تفسير الطبري).

2. قال الإمام "الطبري": (يَقُولُ تَعَالَى ذَكَرَهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، قُلْ لِمَنْ فِي يَدَيْكَ وَفِي يَدِي أَصْحَابُكَ مِنْ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَخَذَ مِنْهُمْ مَنْ الْفِدَاءِ مَا أَخَذَ ﴿إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾. يَقُولُ: إِنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ إِسْلَامًا ﴿يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ﴾ مِنْ الْفِدَاءِ ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾. يَقُولُ: وَيَصْفَحْ لَكُمْ عَنْ عُقُوبَةِ جَرَمِكُمُ الَّذِي اجْتَرَمْتُمُوهُ بِقِتَالِكُمْ نَبِيَّ اللَّهِ وَأَصْحَابَهُ، وَكَفَرَكُمْ بِاللَّهِ، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لِذُنُوبِ عِبَادَةٍ إِذَا تَابُوا، ﴿رَحِيمٌ﴾ بِهِمْ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ عَلَيْهَا بَعْدَ التَّوْبَةِ) (تفسير الطبري)، فإذا كان المولى سبحانه يَعدُّ الأسرى الذين في قلوبهم خير بالعمو والمغفرة، فإن المسلمين لا يملكون بعد هذا إلا معاملتهم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة والإنسانية.

3. قال الإمام "ابن تيمية": (وَقَدْ عَرَفَ النَّصَارَى كُلُّهُمْ أَنِّي لَمَّا خَاطَبْتُ النَّتَارَ فِي إِطْلَاقِ الْأَسْرَى وَأَطْلَقَهُمْ غَازَانَ وَقَطْلُو شَاهٍ وَخَاطَبْتُ مَوْلَايَ فِيهِمْ فَسَمَحَ بِإِطْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ لِي: لَكِنَّ مَعَنَا نَصَارَى أَخَذْنَاهُمْ مِنَ الْقُدْسِ فَهَؤُلَاءِ لَا يُطْلَقُونَ. فَقُلْتُ لَهُ: بَلْ جَمِيعُ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ ذِمَّتِنَا؛ فَإِنَّا نَفْتِكُهُمْ وَلَا نَدْعُ أَسِيرًا لَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَأَطْلَقْنَا مِنَ النَّصَارَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ. فَهَذَا عَمَلُنَا وَإِحْسَانُنَا وَالْجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ. وَكَذَلِكَ السَّبْيُ الَّذِي بَأْيَدِينَا مِنَ النَّصَارَى يَعْلَمُ كُلُّ أَحَدٍ إِحْسَانَنَا وَرَحْمَتَنَا وَرَأْفَتَنَا بِهِمْ؛ كَمَا أَوْصَانَا خَاتَمُ الْمُرْسَلِينَ) (مجموع الفتاوى).

4. قال "ابن القيم" في فوائد صلح الحديبية ومنها: (اِحْتِمَالُ قِلَّةِ أَدَبِ رَسُولِ الْكُفَّارِ وَجَهْلِهِ وَجَفَوْتِهِ، وَلَا يُقَابَلُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَلَمْ يُقَابَلِ النَّبِيُّ ﷺ عُرْوَةً عَلَى أَخْذِهِ بِلِحْيَتِهِ وَقُتْ خِطَابِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ عَادَةُ الْعَرَبِ لَكِنْ الْوَقَارُ وَالتَّعْظِيمُ خِلَافُ ذَلِكَ) (زاد المعاد)، فكان هديه ﷺ في الأسرى أكمل الهدى، يجمع بين العدل والرحمة والمصلحة.

5. قال الشيخ محمد أبو زهرة: اجتمع في معاملته ﷺ للأسرى كمال العدالة مع كمال الرحمة، وهو جمعٌ يعجز عنه البشر.

وبهذا يتبين أن الشريعة الإسلامية لم تكتفِ بمنع الظلم عن الأسرى، بل ارتقت إلى مستوى الإحسان الإيجابي، فجمعت بين: العدل في الحكم، والرحمة في التطبيق، <<<

<<والواقعية في مراعاة المصلحة، وبذلك سبقت الشريعة كل الأنظمة الوضعية، وأرست منظومة متكاملة تجعل من الأسير إنساناً مصون الكرامة، لا مجرد خصم مغلوب.

ويمكن تلخيص حقوق الأسرى في الإسلام في: حفظ النفس وعدم القتل بغير موجب شرعي، والإحسان في المعاملة، وتوفير الطعام والشراب، وتوفير الكسوة والمأوى، وتحريم التعذيب والمثلة، ومراعاة الكرامة الإنسانية، وإتاحة الإفراج (مناً أو فداءً).

المطلب العاشر: حكم تحرير وفكاك أسرى المسلمين

أجمع فقهاء الشريعة على أن الأصل في الأسرى من المسلمين هو وجوب فكاكهم بكل وسيلة مشروعة ممكنة، وأن هذا الواجب من أعظم القربات، إذ لا يقتصر على مجرد الفداء بالمال، بل يشمل كل ما يؤدي إلى تخليصهم من الأسر، وقد جاء التأكيد على ذلك في أقوال كبار العلماء، الذين أوردوا أدلة عملية ونقلوا أحاديث النبي ﷺ، مؤكدين حرمة المسلم ووجوب صيانة حقوقه حتى في ظروف الحرب:

1. قال الإمام "ابن قدامة": (فصل: ويَجِبُ فِدَاءُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَكْنَ. وبهذا قال عمرُ بن عبد العزيز، ومالكٌ، وإسحاقُ. ويُروى عن ابن الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ: عَلَى مَنْ فَكَاكُ الْأَسِيرِ؟ قال: على الأرض التي يُقَاتِلُ عليها. وَثَبَّتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَّ". وَرَوَى سَعِيدٌ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إِنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي فَيْئِهِمْ أَنْ يُفَادُوا أَسِيرَهُمْ، وَيُؤَدُّوا عَنْ غَارِمِهِمْ". وَرَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ "أَنْ يَغْفُلُوا مَعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَفُكُّوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ". وفادى النبي ﷺ رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عُقَيْلٍ، وفادى بالمرأة التي اسْتَوْهَبَهَا مِنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَجُلَيْنِ) (المغني).

2. قال الإمام "النووي": (لَوْ أَسْرُوا مُسْلِمًا، أَوْ مُسْلِمِينَ، فَهَلْ هُوَ كَدُخُولِ دَارِ الْإِسْلَامِ؟ وَجَهَانِ، أَحَدُهُمَا: لَا؛ لِأَنَّ إِرْعَاجَ الْجُنُودِ لِوَاحِدٍ بَعِيدٍ، وَأَصْحُهُمَا: نَعَمْ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَكْثَرُ مِنْ حُرْمَةِ الدَّارِ، فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ النَّظَرِ، فَإِنْ كَانُوا عَلَى قُرْبِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَتَوَقَّعْنَا اسْتِخْلَاصَ مَنْ أَسْرُوهُ لَوْ طَرْنَا إِلَيْهِمْ، فَعَلْنَا) (روضة الطالبين)، (وعليه فإن الفداء بالمال واجب إن استطعنا تخلص الأسرى به).

3. قال "أبو بكر الجصاص": (وَهَذَا الْحُكْمُ مِنْ وَجُوبِ مُقَادَاةِ الْأَسَارَى ثَابِتٌ عَلَيْنَا، رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَنْ يَغْفُلُوا مَعَاقِلَهُمْ وَيَفُكُّوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَوَى مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ وَعَوِّدُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَّ).

فَهَذَانِ الْخَبْرَانِ يَدْلَانِ عَلَى فِكَائِكَ الْأَسِيرِ لِأَنَّ الْعَانِي هُوَ الْأَسِيرُ، وَقَدْ رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَسَلْمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَى أَسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُشْرِكِينَ (أحكام القرآن).
4. قال "القرطبي": (فِدَاءُ الْأَسَارَى وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَنْقِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ... ثم قال: وَيَجِبُ فِكُّ الْأَسَارَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ فَرَضٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ أَسْقَطَ الْفَرَضُ عَنِ الْبَاقِينَ) (تفسير القرطبي)، وفيه تقرير الإجماع العملي، وبيان أن الواجب يتدرج من بيت المال إلى عموم الأمة، مما يدل على أن النصرة شاملة وواجبة على الكافة، لا تُستثنى طبقة أو فرداً.

5. قال "العز بن عبد السلام": (إِنْقَاذُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِذَا أُسِرُوا مُسْلِمًا وَاحِدًا وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَوَاضِبَ عَلَى قِتَالِهِمْ حَتَّى تَخْلُصَهُ أَوْ نُبَيِّدَهُمْ. فَمَا الظَّنُّ إِذَا أُسِرُوا خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ!) (أحكام الجهاد وفضائله).

♦ **استنتاج:** من مجموع أقوال العلماء يتضح أن فكاك أسرى المسلمين واجب شرعي على الأمة، ويشمل كل الوسائل المشروعة الممكنة، سواء بالمال أو بالبدن أو بالمقايضة، وأن هذا الواجب من أعظم القربات وأجل الواجبات، وهو تأصيل لقيم الرحمة والعدل التي جاء بها الإسلام في الحرب والسلم على حدّ سواء.

الخلاصة: إن هذه النصوص – مع كثرتها وتنوع مذاهب أصحابها – تدل على اتفاق راسخ بين الفقهاء على وجوب نصره الأسرى، والسعي في تخليصهم بكل وسيلة مشروعة، وأن ذلك ليس من باب المستحبات، بل من صميم الواجبات الجماعية التي تُناط بالأمة أفراداً ومؤسسات.

♦ **الباب الثالث: حقوق الأسرى في القوانين والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية**

تمهيد: في الفكر القانوني الدولي الحديث، تُعدّ حقوق الأسرى في أوقات النزاع من أهم العناصر التي تحكم سلوك الدول والأطراف المتحاربة، ولم تأت هذه الحقوق عبثاً، بل جاء تنظيمها في اتفاقيات جنيف، ووثائق الأمم المتحدة، ومواثيق القانون الدولي الإنساني المتعارف عليها عالمياً، انطلاقاً من الكرامة الإنسانية كمبدأ أساسي لا يجوز تجاوزه حتى أثناء الحرب.

المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية الرئيسية المعنية بحقوق الأسرى

اتفاقية جنيف الثالثة (1949): الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تُعدّ الركيزة الأساسية في القانون الدولي الإنساني، إذ تحدد حقوق الأسرى والتزامات الدولة التي تحتجزهم، وتشمل بنودها ما يلي:

- المعاملة الإنسانية: ينصّ المادة 13 من الاتفاقية على أن أسرى الحرب يجب أن يُعاملوا بإنسانية في جميع الأوقات، ويحظر الإيذاء الذي يؤدي إلى الوفاة أو الإضرار بصحة الأسير، وكذلك المثلات والتجارب غير المبررة طبيًا.
- احترام الشخص والكرامة: المادة 14 تُؤكد أن للأسرى حق "الاحترام كشخص وكرامة"، وأن تُراعى النساء بما يليق بجنسهن، وتُمنح نفس المعاملة الممنوحة للرجال في نفس الظروف.
- الحقوق المادية والظروف المعيشية: تشمل الاتفاقية حقوق الأسرى في:
 - الإقامة المناسبة، الطعام، الملابس، النظافة، والرعاية الطبية.
 - إمكانية العمل بأجر في بعضها.
 - المحافظة على ممتلكاتهم الشخصية (عدا الأسلحة)، كلها مبادئ هدفها صيانة كرامتهم وحياتهم في أوقات النزاع.
- الحماية من المعاملة القاسية والتجارب: تمنع الاتفاقية إخضاع الأسرى لأي تجارب علمية أو طبيّة غير مبرّرة، وتحظر خصوماتهم من حقوقهم دون أسباب قانونية، كما تمنع استعمالهم كوسيلة ضغط.

المطلب الثاني: مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام أخرى

القانون الدولي الإنساني (IHL): القانون الدولي الإنساني، كما تُدعّمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يحدد أن الأسرى يجب أن يُعاملوا بكرامة واحترام إنساني في جميع الظروف، دون تمييز، ويحظر أي عمل عنف أو تهديد أو إهانة بحقهم.

وجوب الحماية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية: في النزاعات غير الدولية، ينطبق المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف على الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتلزم دون استثناء: المعاملة الإنسانية، وحظر القتل والتعذيب، وحظر المعاملة المهينة أو المهينة، وهي قاعدة معيارية تُعدّ حدًا أدنى إلزاميًا حتى عند النزاع الداخلي.

المطلب الثالث: القيم الإنسانية والمجتمعية كأساس للحقوق

حقوق الأسرى في القانون الدولي لا تقوم فقط على نصوص قانونية، بل قائمة على مبادئ إنسانية عالمية، أهمها:

1. الكرامة الإنسانية: إن الحقوق الدولية تُكرّس أن كل إنسان — بما في ذلك المقاتل الذي سلّم بعد نزاع — يظل محميًا في كرامته، ويحظر تعريضه لأي إساءة أو التجاوزات.

2. منع التعذيب والمعاملة المهينة: يحظر القانون الدولي أي إيذاء بدني أو نفسي، أو معاملتهم بشكل مهين أو مُذِلّ، سواء بأساليب مباشرة أو غير مباشرة.
3. الحق في الرعاية الصحية والتواصل: تنصُّ تلك المواثيق على توفير الغذاء الكافي، والرعاية الصحية، والاتصال مع ذوي الأسرى، وتعويضهم على أساس إنساني.

المطلب الرابع: العقوبات الدولية على انتهاكات حقوق الأسرى

1. انتهاكات اتفاقيات جنيف تُعدّ جرائم حرب: وفق القانون الدولي، فإن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف — بما في ذلك قتل الأسرى عمدًا، أو التعذيب، أو الإهانة، أو الحرمان غير القانوني من الحقوق — تُعد جريمة حرب قابلة للملاحقة أمام المحاكم الدولية.
2. الولاية القضائية الدولية: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمنح للجنائية الدولية سلطة متابعة الجرائم المرتكبة ضد المحامين المحميين وفق اتفاقيات جنيف، وهذا يشمل الجرائم ضد الأسرى، سواء تم ذلك كجزء من سياسة أو كعمل فردي.
3. الالتزامات الوطنية: الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف مُلزمة بسن تشريعاتها الوطنية لتجريم انتهاك حقوق الأسرى، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة، وهو شرط من شروط الانضمام لاتفاقيات الدولية المعنية.

♦ الخلاصة: من التقارير الدولية واتفاقيات جنيف الواضحة يتبين أن:

- القانون الدولي الإنساني يُقرّ بحقوق الأسرى ويوجب معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.
- هذه الحقوق تشمل المعاملة الإنسانية، الحماية من العنف، الرعاية الصحية، التواصل مع العالم الخارجي، وفرض احترام الشخص.
- انتهاك هذه الحقوق يُعدّ من جرائم الحرب، وتُرفع عليه دعاوى أمام المحاكم الدولية والوطنية على حدّ سواء.

♦ مثال دولي موثّق على فرض عقوبة بسبب انتهاك قوانين معاملة الأسرى/السجناء

من أعرق القضايا القضائية في التاريخ الحديث التي تُعد عقوبة صريحة لانتهاك قوانين الإنسانية وقواعد اتفاقيات جنيف (التي تحمي الأسرى والسجناء والأشخاص المحميين) ما ورد في محكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، حيث حُكم على أحد القادة العسكريين بسبب انتهاكات جسيمة ضد الأسرى والسجناء:

قضية Hazim Delić أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) ، حيث كان نائب قائد في معسكر Čelebići في البوسنة خلال حرب البوسنة في أوائل التسعينات، وأدين بتهم الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف ومنها:

- القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للذين كانوا محتجزين في المعسكر.
- تعرّض الأسرى للعنف الوحشي، بما في ذلك الضرب والقتل، وتقييد الماء، واغتصاب نساء داخل المعتقل، كله في خرق صريح للنظام القانوني الدولي.

حُكم عليه في 16 نوفمبر 1998 بالسجن 20 سنة بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، ثم خُفّضت المدة إلى 18 سنة بعد إعادة التصنيف في 2001.

هذه الأحكام صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وهي محكمة أنشئت بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاكمة الجرائم الجسيمة بما فيها جرائم حرب وانتهاك قوانين الحرب واتفاقيات جنيف.

أهمية هذه الواقعة الدولية

تُظهر أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى والسجناء مثل القتل والتعذيب والممارسات الإجرامية تُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف، وتصنّف كـ جرائم حرب/جرائم خطيرة ضمن القانون الدولي الإنساني.

1. أنظمة دولية مثل ICTY نفّذت عقوبات حقيقية على مرتكبيها، بما في ذلك السجن لسنوات طويلة، بينما يُعد هذا النهج من أشكال المساواة الدولية التي يُنص عليها القانون الدولي.

 خلاصة: هذه الحالة تُعد دليلًا عمليًا وموثقًا دوليًا على تطبيق القانون الدولي الإنساني وفرض عقوبات على من يخرق حقوق الأسرى والسجناء، وتبيّن كيف تُترجم نصوص اتفاقيات جنيف (وحماية الأشخاص المحميين في النزاعات المسلحة) إلى محاكمة وعقاب فعلي لمن انتهكوا تلك القواعد الإنسانية.

♦ الباب الرابع: الصهيونية وفضيحة العصر المعاصر

المطلب الأول: واقع مؤسف في زمن غياب الضمير

بعد أن بيّنا تعاليم الشريعة السمحة في شأن معاملة الأسرى، وعرّجنا على الثوابت الدولية والإنسانية التي تحفظ كرامة الإنسان في النزاع المسلح، يواجه واقعنا المعاصر سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا صارخًا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

في 30 مارس 2026م، صادق الكنيست الإسرائيلي في القدس على قانون يجيز عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم يُصنّفها الاحتلال على أنها «أعمال تهدف إلى النيل من دولة إسرائيل» أو «جرائم قاتلة» (القراءة الثانية والثالثة)، ما أثار موجة إدانات واسعة عربية ودولية باعتباره خطوة غير مسبوقة تُهدّد حياة آلاف الأسرى وتُفوّض مبادئ القانون الدولي الإنساني والحقوق المدنية.

القرار لم يأت في فراغ، بل هو استمرار لمسار تشريعي داخلي يهدف إلى تحصين سياسات قمعية ضد الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقد استُخدمت تشريعات قديمة ومعدّلة لإضفاء غطاء قانوني على ممارسات تُعد انتهاكًا مستمرًا لحقوق الأسرى، من اعتقالات إدارية بلا محاكمة إلى منع الزيارات والحرمان من الرعاية الصحية، مما يشكل انتهاكات مرّعبة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.



المطلب الثاني: القانون الباطل وكيفيته

القانون الذي أُقرّ في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل الإسرائيليين بدوافع قومية أو أمنية، مع إلغاء أو تقييد إمكانات الاستئناف والرحمة، ما يطرح مخاوف من تنفيذ عقوبة الإعدام على أساس تمييزي غير قانوني.

وقد وصف خبراء القانون الدولي هذا القانون بأنه انتهاك صارخ للالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني وخصوصًا اتفاقيات جنيف الرابعة التي تكفل حماية المحكوم عليهم، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التعسف في العقوبة.

المطلب الثالث: إدانات دولية وإنسانية

ردود الفعل لم تقتصر على الشعور الشعبي، بل طالبت مؤسسات حقوقية وحكومات:

- المجلس القومي لحقوق الإنسان في دولة عربية وصف القانون بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مما يقوّض منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان اعتبرت القانون انتهاكًا مركّبًا للقانون الإنساني واتفاقيات جنيف، وقد يكون جريمة حرب.
- تقارير أكاديمية وقانونيون يشيرون إلى أن التشريع يهدد حقوق الأسرى، ويبطش بها خارج نطاق القواعد القانونية الدولية المقبولة.
- كما نُقل عن المؤسسات الحقوقية الدولية وبعض الدوائر القانونية في الأمم المتحدة تحذيرهم من أن مثل هذا القانون يشكل خرقًا واضحًا للالتزامات اتفاقيات جنيف، التي تضمن معاملة كريمة ومحاكمة عادلة وحتى في جرائم الحرب لا تُستبعد الضمانات الأساسية.

المطلب الرابع: هذا القانون مخالف لما تقرّه القواعد الدولية

القانون الجديد يتعارض صراحة مع ما يلي:

1. اتفاقيات جنيف الثالثة (1949): حيث تُلزم بحماية الأسرى الإنسانية وعدم إلحاق أي أذى بهم أو إصدار أحكام قاسية دون ضمانات محاكمة عادلة. ترسّخ المبادئ الأساسية للكف عن الانتقام وتحقيق العدالة بما يحفظ كرامة الإنسان ولو في النزاع المسلح.

2. الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية: حيث يكفل الحق في الحياة ويضع قيودًا صارمة على عقوبة الإعدام، منها حق الاستئناف ووقف تنفيذ العقوبة.
3. القانون الدولي الإنساني: حيث يحدّد أن أي تشريع يُسقط الحماية الأساسية عن الأسرى أو يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بدون ضمانات عادلة هو انتهاك صريح.

المطلب الخامس: فضيحة إنسانية بمتطلبات حقوقية وقانونية

الإعلان عن هذا القانون يمثل فضيحة خامجة في زمن يُفترض فيه أن تحترم القوانين والمواثيق الإنسانية، لأنه:

1. ينتزع الحماية القانونية عن الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي.
2. يفتح الباب لإعدام مدانين بجرائم لا يُفترض فيها إسقاط كل الضمانات الأساسية.
3. يكرّس نظام تمييزيًا في العقوبة يثير شبهات انتهاك ممنهج لحقوق الأقليات.
4. ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في سلوك الاحتلال تجاه الأسرى، في انتهاك مباشر للقواعد التي قامت عليها مواثيق الحرب الإنسانية.

المطلب السادس: مطالب عملية لواجب الأمة الإسلامية والحقوقية

إن واجب المسلمين وأحرار الضمير العالمي في مواجهة هذه الكارثة لا يعد "رفاهية" بل وجوب شرعي وقانوني، ويشمل العمل على ما يلي:

❖ دور الحكومات والهيئات الرسمية

1. تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذا الظلم ورفعته عن المستضعفين من الأسرى الفلسطينيين وعن أحرار العالم الحر.
2. التحرك لدى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بتحريك دعاوى قضائية ضد الانتهاكات.
3. استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والحقوقية لوقف مثل هذه التشريعات.
4. رفع شكاوى لدى مجلس حقوق الإنسان والتقارير السنوية لفضح هذه الخروقات.

❖ دور المؤسسات الشرعية وعلماء المسلمين في نصرة الأسرى

إن نصرة الأسرى المسلمين ليست مجرد واجب إنساني أو حقوقي، بل هي واجب شرعي مؤكد على كل مسلم، كما نصّ الفقهاء على وجوب فكاك الأسرى بكل الوسائل الممكنة، سواء بالبدن أو بالمال أو بالمناصرة السياسية والقانونية، كما نص علي هذا بن قدامة، والقرطبي أعلاه.

أولاً: المؤسسات الشرعية ودورها القانوني والفكري

- المجالس الإسلامية العليا وهيئات الفتوى: توجيه الحكومات والهيئات الرسمية لتحريك القضايا القانونية أمام المحافل الدولية مثل محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان.
- المؤسسات الشرعية العالمية (مثل رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي - القسم الحقوقي): إصدار بيانات رسمية وإرشادية، تحث الأمة على الالتزام بواجب الدفاع عن حقوق الأسرى والوقوف ضد الانتهاكات، بما يعزز التلاحم القانوني والشرعي.
- المراكز الأكاديمية الشرعية: إعداد بحوث ودراسات توثق الانتهاكات، وتعرضها بشكل علمي للمجتمع الدولي لتعزيز الضغط على الجهات المخالفة.

ثانياً: علماء المسلمين ودورهم التوجيهي

- إصدار الفتاوى: التي تؤكد على أن ترك الأسرى في قبضة المعتدي مخالف للشرع الإسلامي، وأن الاستجابة لكل ما من شأنه فك أسرهم أو نصرتهم واجب على الأمة، كما نص علي هذا العز بن عبدالسلام أعلاه.
- تثقيف الجماهير: نشر الوعي الشرعي عبر المحاضرات، والمنصات العلمية والإعلامية، والتوضيح بأن الدفاع عن الأسرى ليس ترفاً بل فرضاً شرعياً على الأمة.
- تحريك الرأي العام الإسلامي: عبر البيانات الرسمية، المقالات، والخطاب الإعلامي الذي يربط بين الشريعة وواجب الأمة تجاه الأسرى.

ثالثاً: تكامل الدور الشرعي مع الحقوق الدولية

- العمل على تسليط الضوء على الانتهاكات القانونية الدولية، وإظهار التناقض بين هذه الانتهاكات وما نصت عليه اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
- مراسلة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية باسم المؤسسات الشرعية لنصرة الأسرى، بما يخلق ضغطاً دولياً ويدعم موقف المسلمين في المحافل الدولية.
- التعاون مع الهيئات الحقوقية المدنية لتقديم دعوى قضائية أو تقرير رسمي يوثق الانتهاكات ويطالب بالمساءلة.

إن دور المؤسسات الشرعية وعلماء المسلمين في نصرة الأسرى هو ركيزة أساسية في حماية حقوقهم الشرعية والقانونية، ويشكل خط الدفاع الأول ضد محاولات التلاعب بالقوانين والانتهاك الممنهج، ويؤكد على أن الأمة مسؤولة شرعاً وقانوناً عن نصرة إخوانها الأسرى.

♦ دور المنظمات الحقوقية والإنسانية

1. توثيق الانتهاكات بالتفصيل (بتواريخ وأسماء وأرقام القضايا).
2. التواصل مع اللجان الخاصة في الأمم المتحدة والمقررين الخاصين.
3. دعم الأسرى قانونيًا وإعلاميًا.

♦ دور الإعلام والمجتمعات

1. نشر التوعية القانونية والحقوقية لتوضيح حجم الخرق.
2. استخدام المنصات الدولية للتعبير عن رفض شعبي واسع.
3. دعم الحملات التضامنية مع الأسرى وذويهم.

♦ دور الأفراد ومثقفي الأمة في نصرة الأسرى

يُعدّ دور الأفراد ومثقفي الأمة ركيزة مهمة لإيصال صوت المظلومين وإحقاق حقوق الأسرى، وهو امتداد للواجب الشرعي والقانوني الذي يحض عليه الإسلام:

- نشر الوعي الشرعي والقانوني.
- توعية المجتمع بحقوق الأسرى وفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
- إعداد المواد الإعلامية والتقارير الصغيرة التي تبرز الانتهاكات وتوضح الواجبات تجاه الأسرى.
- المشاركة في الحوارات والدراسات المساندة.
- الانخراط في منابر علمية وإعلامية تحث على نصرة المظلومين.
- إعداد دراسات قانونية وفكرية تُظهر الانتهاكات وتطالب بالمساءلة الدولية.

التطوع والدعم العملي: تقديم الدعم للأسرى وذويهم: يتم ذلك عبر حملات التضامن، والإغاثة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، مع الالتزام باستخدام القنوات المسموح بها والمعنية بتنظيم هذا الدعم، داخل إطار الدول والقوانين المنظمة لهذا الشأن، لضمان فعالية المساعدة واحترام القوانين المحلية والدولية، مع تحقيق المقصد الشرعي والإنساني في نصرة الأسرى وذويهم، التعاون مع المؤسسات الشرعية والمراكز الحقوقية في حملات التوعية المحلية والدولية لإظهار التزام الأمة الشرعي والحقوق.

إن هذا الدور الفردي ليس ترفاً، بل واجب شرعي وحقوقى يحقق التكافل الإسلامي والإنساني، ويؤكد موقف الأمة في الدفاع عن حقوق إخوانها الأسرى أمام العالم.

♦ خلاصة الباب: ما جرى ويجري من تشريع لإعدام الأسرى في هذا العصر- يمثل انحرافاً إنسانياً وقانونياً صريحاً، إذ يخالف ما نصّت عليه الشرائع السماوية، والمواثيق الدولية، ومبادئ العدالة الإنسانية، وفاضح أن الصمت الدولي عن مثل هذه الممارسات يُعدّ شراكة غير مباشرة في الظلم، وقد أصبح مطلب الدفاع عن الأسرى واجباً قانونياً وشرعياً وضرورة حضارية لا يجوز تجاهلها.

في ختام هذه الإضاءة، فإننا نبتهل إلى الله تعالى بالدعاء أن يتجاوز عن تقصيرنا؛ فهذا جهد المقلّ وبذل المستطاع لرفع الظلم عن إخواننا، مع يقيننا بأن الحقوق والواجبات تجاههم أعظم وأجلّ، كما نسأله سبحانه أن يكتبنا في زمرة المعذورين المقبولين، فكل سعي في سبيل نصرتهم مرصودٌ عنده سبحانه.

وما نخشاه حقاً هو أن تُحبس عنا معونة الله وعون البشر- جزاءً وفاقاً لتخاذلنا، فلتكن هذه الأحداث عظةً تنهض بالهمم، وذكرى توقظ فينا موجبات النصر- والعدل، تصديقاً لقوله سبحانه: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَيَبْنَاهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 30].

فالآية برهانٌ جليّ على أن كل طاعةٍ مستحضرةٍ ومجزى عنها، وكل تفريطٍ أو ظلمٍ سيغدو حسرةً يتمنى صاحبها لو نأى عنها أبد الدهر؛ وهذا ما يدفعنا للمثابرة في إغاثة المظلومين، والتمسك بالحق وإن قلّ ناصره، وإننا إذ نهيب بأحرار العالم ومؤسساته تفعيل أدوات الإنقاذ القانونية والإنسانية، لتتوجه ببالحق التقدير لكل من جهر بكلمة حق أو قدم عوناً، ونخص بالذكر مؤسسة الأزهر الشريف التي بادرت وأعلنت استنكارها الشديد فيما تستطيع، فجزاهم الله خير الجزاء وجعل مواقفهم حجةً لهم لا عليهم.

اللهم اجعل هذا الجهد - ممن صتّفه، وراجعه، وقرأه وساهم في نشره- في ميزان حسناتهم، واحفظ بلادنا وأمتنا ومقدراتنا، واجعلنا ممن اتبع الحق فاستقام عليه.

اللهم اجعل هذه الإضاءة ناصحة للأمة، كاشفة للزيغ، وسيلةً لحفظ الدماء وفك العناة ورد الغائبين لأهلهم سالمين، اللهم آلف بين قلوبنا على الحق، وثبتنا على النهج القويم.

وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبي الرحمة، وسيد من قضى بالعدل، ونشر الإنسانية نبينا محمد ﷺ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين، الذين أقاموا موازين القسط وساروا على نهج الهدى إلى يوم الدين.

هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

كتبه وحرره الفقير إلي عفوره / خالد مصطفى محمود

الخامس عشر من شهر / شوال / 1447 هـ * 2026/ 4 / 3 م

كلمة موجزة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، فإن هذه الإضاءة التي بين أيدينا بعنوان: ⚖️ الأسرى بين قداسة التشريع وانحراف التوظيف ⚖️، تعالج قضايا من أهم نوازل العصر، وهي قانون الغاب الذي اصدره الكيان الصهيوني المحتل في حق أسري فلسطين الحبيبة وتكشف الانتهاكات الباطلة التي تصادم نصوص الشريعة والقوانين الدولية، التي تؤكد على الحقوق الشرعية والإنسانية للأسرى.

تسلط الإضاءة الضوء على وجوب فكك الأسرى والإحسان إليهم، وبيان مسؤولية الحكومات والمؤسسات والهيئات الشرعية، والمجتمعات والأفراد في حماية حقوقهم، ونشر الوعي الشرعي والقانوني، ومناقضة كل ممارسات الظلم والانحراف.

كما توضح الوسائل المشروعة لنصرة المظلومين، من دعم قانوني وإغاثة اجتماعية ونفسية وإعلامية، والتأكيد على أن الكرامة الإنسانية مقدسة، وأن الالتزام بالعدل اختبار حقيقي للحضارة، وأن كل جهد في هذا السبيل يُحسب عند الله، مهما بدا محدودًا أمام البطش والانتهاكات.

وتؤكد الإضاءة على ضرورة الوقوف مع الحق، وحث أحرار العالم على تحريك الضمير الإنساني، ومساءلة الظالمين وفق القانون الدولي، والاحتكام إلى مبادئ العدالة والرحمة، والالتزام بالقيم الشرعية والإنسانية في كل الظروف.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا، وأن يكتب أجر كل من ساهم فيه، ويجعله سببًا لنشر الخير والحق، ويحفظ بلاد المسلمين وأوطانهم ومقدراتهم وأهلهم وأسراهم، ويثبتنا على نصره المظلوم، ويصلح أحوالنا ويعيننا على أداء الواجب، وصلى الله على نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.



خالد مصطفى محمود

